

Warum Merz nicht auf Artikel 72 bauen sollte Die Union verlangt, Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Der Europäische Gerichtshof würde das ziem....

Warum Merz nicht auf Artikel 72 bauen sollte; Die Union verlangt, Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Der Europäische Gerichtshof würde das ziemlich sicher beanstanden

taz, die tageszeitung

Montag 09. September 2024

Copyright 2024 taz Verlags und Vertriebs GmbH All Rights Reserved



Section: INLAND; S. 7

Length: 853 words

Byline: Christian Rath

Highlight: Die Union verlangt, Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückzuweisen.

Body

Von Christian Rath, Freiburg

Die Union möchte Flüchtlinge bereits an der Grenze zu Deutschland zurückweisen. Doch wäre dies überhaupt rechtlich zulässig? CDU-Chef Friedrich Merz scheint davon auszugehen: Die Bundesregierung weiß, dass es rechtlich möglich ist, an den deutschen Außengrenzen zurückzuweisen, sagte Merz vergangene Woche. Der Bundesregierung hat er ein Ultimatum bis zum morgigen Dienstag gesetzt. Nur wenn die Regierung den Zurückweisungen zustimmt, sei die Union bereit, an den Bund-Länder-Oppositionsgesprächen zur Migrationspolitik weiter mitzuwirken. Am Freitag teilte der CDU/CSU-Fraktionsvorstand mit, Zurückweisungen hätten Top-Priorität für die Union.

Die Ampelkoalition hat zwar das Ultimatum heftig kritisiert, nicht aber die Forderung an sich. Vielmehr will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bis nächste Woche prüfen, ob Zurückweisungen rechtlich möglich sind. Die FDP unterstützte am Freitag Merz Forderung. Die Grüne Luise Amtsberg, Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, erklärte jedoch, rechtswidrige Forderungen sind kein konstruktiver Beitrag zur Debatte.

Bisher weist die Bundespolizei Flüchtlinge an den Grenzen nur zurück, wenn diese keinen Asylantrag stellen. Künftig, so die Forderung der CDU/CSU, sollen alle Flüchtlinge von der Bundespolizei zurückgewiesen werden, die über einen anderen EU-Staat einreisen wollen. Da Deutschland nur von EU-Staaten umgeben ist, würden also alle Flüchtlinge an den Grenzen zurückgewiesen, auch wenn sie Asyl beantragen.

Die Forderung der CDU/CSU ist nicht neu. Sie wird von Politikern wie Ex-Innenminister Horst Seehofer (CSU) schon seit 2015 erhoben. Er konnte sich damals aber nicht gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) durchsetzen. Die Befürworter von Zurückweisungen argumentieren mit Paragraph 18 des deutschen Asylgesetzes. Dort heißt es ausdrücklich: Dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat einreist.

Warum Merz nicht auf Artikel 72 bauen sollte Die Union verlangt, Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Der Europäische Gerichtshof würde das ziem....

Das deutsche Recht ist hier aber nicht anwendbar, weil EU-Recht Vorrang hat, konkret: die Dublin-III-Verordnung der EU. Die sogenannten Dublin-Regeln legen fest, welcher EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig ist. In der Regel ist es der Staat, über den der Flüchtling in die EU eingereist ist. Wenn ein Flüchtling nach Deutschland kommt, erhält er also erst mal kein Asylverfahren, sondern es wird geprüft, welcher Staat für sein Asylverfahren zuständig ist.

Für diese Prüfung darf er nach den Dublin-Regeln aber zunächst einreisen und kann nicht einfach zurückgewiesen werden. Eine Zurückweisung zum Beispiel nach Österreich würde auch gar keinen Sinn machen, wenn etwa Italien für das Asylverfahren zuständig ist, weil der Flüchtling erstmals in Italien registriert wurde.

Merz schlägt nun aber vor, sich auf die sogenannte Notlagen-Klausel im EU-Arbeitsvertrag zu berufen. Artikel 72 sagt, dass die EU-Staaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit verantwortlich bleiben. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) legt dies so aus, dass EU-Staaten von EU-Recht nur dann abweichen können, wenn es keine rechts-konformen Möglichkeiten gibt, die Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Insbesondere Ungarn hat schon mehrfach versucht, sich im Asylrecht auf Artikel 72 zu berufen, um von EU-Recht abweichen zu können. Doch der EuGH hat das noch in keinem einzigen Fall akzeptiert.

Auch eine deutsche Regierungsanordnung, die Dublin-III-Verordnung zu ignorieren und Flüchtlinge einfach an der deutschen Grenze zurückzuweisen, dürfte vom EuGH kaum akzeptiert werden. Schließlich ist die objektive Lage in Deutschland derzeit nicht übermäßig zugespitzt; die Flüchtlingszahlen sind 2024 sogar niedriger als im Vorjahr. Und dass ein islamistischer Flüchtling beim Stadtfest in Solingen drei Menschen erstochen hat, kann natürlich nicht rechtfertigen, die Regeln für alle Flüchtlinge außer Kraft zu setzen.

Dennoch scheinen es in Berlin viele auf einen Versuch ankommen lassen zu wollen. Ihnen ist es wohl wichtiger, schnell drastische, abschreckende Bilder an der deutschen Grenze zu produzieren, als eine Beanstandung durch den EuGH zu verhindern.

Außerdem würde es auch geraume Zeit dauern, bis der EuGH die Zurückweisungen prüfen könnte. Die EU-Kommission wird vermutlich kein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten, weil sie den EU-Staaten asylrechtlich bisher fast alle Regelverletzungen durchgehen ließ. Deutsche Nachbarstaaten wie Österreich könnten zwar auch klagen, weil sie dann ja die Flüchtlinge versorgen müssen.

Viel wahrscheinlicher ist aber, dass Österreich und andere Staaten sofort dem deutschen Beispiel folgen und nun selbst Flüchtlinge an ihren Grenzen zurückweisen. Am wahrscheinlichsten ist, dass ein zurückgewiesener Flüchtling mit Hilfe deutscher Verbände aus dem Ausland bei einem deutschen Verwaltungsgericht klagt und dieses Verwaltungsgericht den Fall dann dem EuGH vorlegt.

Sollte die Bundesregierung Zurückweisungen an der Grenze anordnen, wird sie also einige Zeit lang behaupten können, der EuGH habe das bisher ja gar nicht ausdrücklich verboten.

Ungarn hat schon mehrfach erfolglos versucht, sich im Asylrecht auf Artikel 72 zu berufen

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: POLITIK (92%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); EU-REGULIERUNG (89%); EUROPARECHT (89%); GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (89%);

Warum Merz nicht auf Artikel 72 bauen sollte Die Union verlangt, Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Der Europäische Gerichtshof würde das ziem....

INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (89%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (89%); POLITISCHES ASYL (88%); DEUTSCHE BUNDESKANZLER (78%); EINWANDERUNG (78%); MENSCHENRECHTE (78%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); VORSTÄNDE & AUFSICHTSRÄTE (78%); GESETZGEBUNG (77%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄUPTER (77%); POLIZEIKRÄFTE (73%)

Person: ANGELA MERKEL (79%); HORST SEEHOFER (79%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (93%); FREIBURG, DEUTSCHLAND (58%); EU-MITGLIEDSTAATEN (99%); EUROPA (93%); DEUTSCHLAND (88%); UNGARN (79%); ITALIEN (73%); ÖSTERREICH (58%)

Load-Date: September 8, 2024

End of Document